ביאור בריי' שמזכיר למי אין קנס:

הבריי':

ברייתא מונה חמש ציורים שאין בהם קנס אונס וקנס פיתוי. יבאר גמ' כל אחד מהם, ויש להעיר שלכאו' אין סיבת כולם שווה. החמש ציורים הם:

1. עריות.
2. שניות לעריות.[1]
3. ממאנת.
4. איילונית.
5. יוצאת מן הבעל שלה מחמת שם רע.

ביאור הציורים:

ביאור ציור ראשון ושני:

דן גמ' על שני ציורים ראשונים ביחד.[2]

צד ראשון:

עריות הם עריות ממש. רש"י פי' שהם הנמנים באחרי מות (והם חיובי כרת).[3]

---

[1] גמ' אומר את זה בתוך אותו בכא של ראשון. כל השאר הם בבבות בפני עצמם.

[2] אולי זה מפני שביאור של אחד מהם נוגע לחברו, ואולי זה מפני שהם בתוך בכא אחד.

שניות לעריות הם האסורים מדרבנן, מגזירה מדין עריות. כולם נמנים ביבמות.

דיחוי גמ':

גמ' דוחה שאין צד שלא יחייב קנס אם בא על שניות לעריות. הרי, המקור לפטור יהיה מאחד משתי סיבות[4]- כבר חייב מלקות או מיתה; כ' "לו תהיה לאשה," ואז צ"ל ראויה להיות לו לאשה. הרי, באיסורים דרבנן בוודאי אין מקור ראשון נוהג, שאין חיוב מלקות. גם אין מקור שני נוהג, שהרי והא יכול לישא אותה, ואז נכנס לכלל של "לו תהיה," מדאו'.

נמצא שמניח גמ' שאין חיוב דרבנן נכנס בכלל מי שאינה ראויה. צריך לציין למ' בסוכה בזה, שחולקים תנאים בזה. (לעיל, גמ' כבר הניח כן, כשחיפש לחילוק בין שיטת שמעון התימני לשיטת רשב"מ, לפי רבי עקיבא.) מסברה היה נראה לומר שלא ייחשב ראוי, שתורה אומרת שצריך לשמוע לרבנן. אז, כיון שנמצא שרבנן אמרו שזה אסור, אינו ראוי. ויש לדון, שאולי רבנן לא חייבים לומר שהוא אסור, ואז הוא ראוי במה שרבנן יכולים להתיר אותו. גם יש לומר שראויה היא לו בס"ר, דהיינו שאין שום ס"ר בזה. גם יש לומר שאין איסור מן התורה על איסור דרבנן (אין זה בכלל לא תסור), ואינו בכלל איסור אחר. אבל, אז צריך ביאור למה צריכים לשמוע להם. אולי כמו שמובן שצריכים לשמוע לתורה- ה' יש לו שליטה זו עלינו- כך מובן שצריכים לשמוע לרבנן. אז, נראה שעדיין ייחשב שאינו ראוי מן התורה, אף שאין איסור מן התורה, ולא יעזור לנו.

צד שני:

עריות רצה לומר נשים האסורות לו באיסור מיתת בית דין. גמ' לא מפרש מהיכי תיתי לחשוב שעריות אומר זה; בדרך כלל, עריות כולל כל האסורות מאיסור כרת, כיון שהם הנכ' בפרשת עריות.[5]

---

3 לולי רש"י, היה אפשר לומר שרק רצה לומר האסורים מדאו'.

4 גמ' רק מזכיר אחד מהם, אבל לכאו' אנחנו נכונים בזה.

5 אפשר לומר שמילת עריות לא משמע כל עריות, אלא מקצת עריות. מרבים את הכי מסתברים לרבות, והם החייבים מיתה. קשה למה לא יאמר, כיון שכולל עריות

שניות רצה לומר נשים שאינם כל כך חמורות. אז, זה נשים שאסורות בכרת, ולא במיתת בית דין.

נמצא שיוצא מן הבריי' שאין קנס לחייבי מיתות או לחייבי כרת. גמ' מבאר שזה הולך כשיטת שמעון התימני.[6]

צד שלישי:

עריות רצה לומר נשים האסורות לו באיסור כרת.

שניות רצה לומר נשים שאינן כל כך חמורות. אז, זה נשים שאסורות בלאו.

נמצא שיוצא מן הבריי' שאין קנס לחייבי לאו. גמ' מבאר שזה הולך כשיטת רשב"מ. (יש להוסיף שגם יכול להיות כשיטת רבנן, לפי ריש לקיש. כיון שיש חיוב מלקות, אין חיוב ממון.)

ושניות, "כל עריות." גם קשה למה לא נחשוב ש"עריות" רק מרבה חייבי סקילה, שהס הכי חמורות. ותחשב.

גם אפשר לומר– אינו אומר מקור, אלא אומר חילוק יותר גדול מן העונש שיכול לשים שם "עריות" רק על חייבי מיתות– שיש הבדל יסודי בין רע של איסורי ערווה לרע של איסורי בילה אחרים. לכן, רק חייבי מיתה (איסורי ערווה) נקראים באותו שם. לחוק. אם נאמר כן, יש לדון אם יהיה כן אף לשיטות שמשווה את הינס לכל דבר חוץ מחיוב מיתה (כמו ר"נ בן הקנה). גם יש לדון אם הוא כן בכל חיובי מיתה או רק בח"מ של עריות. ותו"ת.

6 יש להוסיף שגם יכול להיות כשיטת רבי נחוניה בן הקנה, אם לא נאמר שדורש "הנערה," לרבות. ול"ת אם כן הוא שווה לשמעון התימני, ומה אנו מוסיפים בזה. ויש לומר שלא צריך להיות שדורש "לו תהיה." (ול"ת למה לא ידרוש אותו, שמקושיית גמ' בהו"א שלו לעיל, משמע שכולם מודים לדרוש אותו. צ"ל או שהוא לא מסכים או שהיה נראה יותר לדרוש "הנערה" ממנו, אבל מצא מה שהוא אף יותר מן "הנערה," שהוא דרשה של רנבה"ק (שמסתבר לו שיהיה ככל שאר חייבי כריתות.) שו"ר שתוס' ילון בזה.

יש להעיר שלפי שנים אלו (שהם מסקנה של הגמ') לשון של "שניות" כאן לא אומר מה שאומר בשאר מקומות בש"ס. אף שאין זה כל כך קשה- שאין "שניות" שם, אלא רצה לומר "מה שטפל לערווה," והרי יש דברים שונים שטפלים לו בדרכים שונים- נראה שאולי יש להוסיף שאולי יש חילוק בין "שניות"- שהוא מה שאומר בכל מקום אחר בש"ס- ושניות לעריות- שהוא מה שאומר כאן. לא כל כך ברור לי למה נחלק (אולי אלו רק שניות לעריות, שהם חייבי לאווים, כרוב דברים שבתורה, מה שאין כן שניות, שהם גם שניות לשאר איסורי תורה במה שהם רק איסורים דרבנן), אבל נראה שאולי נחלק על ידי זה. אבל, יש להעיר שמצאנו בכמה ראשונים שמשתמשים במילים "שניות לעריות" כשאומרים סוג דרבנן של שניות.[7]

גם יש להעיר שבפשטות, לצד זה נקראו שניות כיון שהם באותו כלל, ואינם הכי חמורות, אלא אלא הם שניות[8]. אם שניות ר"ל גזירה, נוכל לומר ששניות לא אומר כן, אלא אומר שהוא דבר שהוא תוצאה שלו (הדין בא ראשון, והגזירה ממנו בא שני). אולי יש לומר כן אף לצדדים אלו, שאולי כל איסור כרת או איסור לאו הוא גזירה לשאר ציורים. זה מחודש. (יש להוסיף שלא תמיד דומים כ"כ זה לזה. אז, מוזר לעשות גזי'. נצטרך לומר שרצו שיהיה דינים שהם כעין דין העיקרי, להרבות את הדין העיקרי. ותחשב. במילים אחרים, בני אדם לא יקפדו על איסורי ביאה אם לא נוהג כל כך שיהיה אסור לבעול. אבל, כיון שאיסור לבעול הוא דבר מצוי, יחמירו עליו. ותחשב.)

ביאור ציור שלישי:

הנחה ראשונה:

גמ' מניח ש"ממאנת" רצה לומר אשה שמיאנה בבעלה. אם אשה נשואה, כדי להיות לא נשואה עוד, צריכה גט (או מיתת הבעל). אבל, זה רק בנישואין דאו'. יש גם מין אחר של נישואין, והוא נישואין דרבנן, והוא קורה לאשה קטנה (לקמן, נראה כמה קטנה). אם אין אב שזכאי בנישואין של בת שלו (זה יכול

---

7 בכלל מלאנו: רש"י על החומש, רש"י על הש"ס, רמב"ן על החומש, רע"ב, ספר החינוך, ורמב"ם.

8 יש להעיר שביבמות קלת יותר קל, שהענין הוא שנאסרו מחמת אותו ס"ר, אבל זה אסור מח' שעושה ס"ר, וזה אסור מח' שגורם שיעשה דבר אחר שיעשה את ס"ר.

לקרות באחד משני דרכים- או שכבר נשא אותה ונתגרשה או שהוא נפטר), אז האם והאחים שלה[9] יכולים לעשות לה נישואין דרבנן. על נישואין זה, יש עוד דרך לצאת, והוא על ידי מיאון הנשואה. אז, "ממאנת" הוא אשה קטנה שנישאה ככה, ומיאנה בבעל שלה[10].

הסיבה שלא חייב בקנס הוא חושבים שהבעל כבר בעל אותה. יש לדון מה לנו בזה:

1. מניחים שאינה בתולה, והרי אין קנס אלא על הבתולה.

2. בני אדם מניחים שאינה בתולה. כיון שכן, אין קנס עליה. לפי זה, מה שאומרת תורה שיש קנס רק בבתולה לא אומר שיש קנס רק בבתולה, אלא שיש קנס רק במי שחושבים שהיא בתולה. לומדים כן מטעם הדין (ויש לדון, שאין דורשים טעם הקרא), שאולי הסיבה שאין קנס לבעולה הוא שיותר צריכים הרחק בבתולה. (נראה שיכול להיות שתי סיבות לזה- מפני שבני אדם רוצים יותר לבוא על בתולה, ומפני שבתולה יותר נפגעת מן הביאה, שהביאה מהפך אותה מבתולה לבעולה.) אז, לא תלוי באם היא בעולה; תלוי באם חושבים בני אדם שהיא בעולה.[11]

קושיה:

כיון שמיאון רק נמצא בקטנה, יודעים שני דברים בממאנת שבמשנה שלנו- היא קטנה, והיא ממאנת[12]. מזה יוצא שלא מספיק להיות היא "אחד ואין שני." מובן

---

9 איני יודע דין זה כל כך, אם צריכים כולם ביחד או רובם או אחד מהם. ותחשב.

10 עכשיו, אנחנו מפרשים כרש"י. עיין בתוס', שחולק על רש"י.

11 יהיה נפקא מינא בין זה לזה אם יבואו עדים שאומרים שלא נבעלה מן הבעל– הם היו שם, ולא בא עליה. ותחשב. אפשר שאף לשני יהיה לה הגדרה של ראשון מדין לא פלוג.

12 ואי"ת לא יודעים כן, שאולי משנה שלנו מדבר במי שהיתה ממאנת לפני הרבה שנים, אבל עכשיו היא גדולה. צריך לומר שלשון של המשנה ("ממאנת," ולא "מי שהיתה

למה לא יכולה להיות ממאנת וגדולה- שאין גדולה ממאנת- אבל קשה למה לא יכולה להיות קטנה וממאנת. צריך לומר שאשה קטנה יש לה קנס, וכדי להיות שהבועל פטור מן הקנס, צ"ל גם קטנה וגם ממאנת.

אבל, לקמן, הבריי' ימנה ציור אחר שפטור מן הקנס, והוא ציור הרביעי- איילונית. הסיבה שאין קנס לאיילונית היא שקנס רק הולך לנערה- לא לבוגרת, ולא לקטנה. כיון שאיילונית היא קטנה עד שנעשית בוגרת (כשהיא בת שמונה עשרה או עשרים, ולפעמים כשהיא בת שלשים וחמש), אין זמן שמקבלת קנס. דין זה מיוסד על ההנחה שאין קנס לקטנה (שאם יש קנס לקטנה, יש זמן שאיילונית תקבל את הקנס).

נמצא ששני דינים של המשנה סותרים זה את זה. דין ממאנת משמע שיש חיוב קנס לקטנה, ודין איילונית משמע שאין חיוב קנס לקטנה.

תירוץ:

גמ' דוחה שאין לומדים ממה שהיא ממאנת שהיא גם קטנה, שלא רק קטנה ממאנת. אלא, משנה זה הולך עם השיטה (שיטת רבי יהודה הוא) שאשה ממאנת עד שרבה שער השחור על הלבן. זה קורה אחרי שהגדילה, והיא כבר נערה.

בביאור אותו השיטה, נראה שיש לדון אם סובר שאי אפשר לקידושין לחול עד שאשה מגעת לאותו הגיל או שסובר שאין קידושין של קטנה נגמרים עד שמגיע לאותו הגיל. (יהיה נפקא מינא באשה שנתקדשה בין תחילת נערות שלה לאותו זמן, אם יכולה למאן או לא יכולה למאן.)[13][14]

ממאנת") משמע שהיא עכשיו– רצה לומר, רק זמן קצר לפני זה– מיאנה. שוב ראיתי שתוס' ידון בזה; אז, בע"ה אנו נידון בזה בביאורים שלנו על תוס'.

13 היה נראה מסברה לומר כלל שני, שכלל ראשון, נמצא שיש דרגא אחרת של גדלות, ולכאו' לא מצאנו לו מקור. אבל, לגד שני, קל לומר שצריך להיות לה זמן לחשוב על מה שהיא עושה (שבחירתה הראשונה לא מוליע כלום, כיון שהיא כבר נשואה לו מקודם לכן). ותחשב. ויש לדון.

דיון:

נמצא שכדי לבאר משנה שלנו, צריך להיות כתנא שסובר שני דברים- שאין קנס לקטנה, ושאשה ממאנת עד שירבה השחור על הלבן. גמ' ינסה למצוא תנא שסובר שני דברים אלו.

צד ראשון:

אולי שיטת רבי מאיר הוא. יודעים שרבי מאיר סובר כחצי שלו. רבי מאיר סובר שאין קנס לקטנה. אולי, אז, נוכל לחדש שרבי מאיר גם סובר כמחצה השנית, ונאמר שמשנה זה הולך כרבי מאיר.

דיחוי:

דוחה גמ' שידוע שרבי מאיר לא סובר כמחצה השנית. הרי, יש בריי' שבו רבי מאיר חולק על שיטה זו, ואומר שאשה ממאנת רק כשהיא קטנה. אז, אי אפשר שמשנה זה הולך עם שיטת רבי מאיר.

עיין בדש"י שמביא מגמ' בנדה שזה רק אם לא בא עליה. משמע שמעשה קנין גומר בה, וכלל שני. ולע שאם לא בא עליה, קלת לריך ביאור מה עושה קי'. אולי לריך לומר שאין קי' דאו', אבל רבנן עשו שאין דין מיאון על קי' שלהם (כיון שהיא ראוייה כל כך לקידושין דאו'). ותחשב.

14 יש להוסיף לד אחד, והוא על פי מה שמגדד גמ' בב"ב, והוא שלפעמים כשלא פשוט שיכול להיות קנין, בהכרח אין קנין, שבהכרח אין דעת הראויה לקנין. אולי יש לומר כן גם כאן, שמי שקונה אותה לא מאמין כל כך שהיא בת קנין, שלא מאמין כל כך שהיא כבר בת דעת, ולכן לא מכוון לקנות אותה. לא נראה כן, שאם כן למה ישנה אחר זמן זה. ויש לומר שזה רק סימן, והוא אחרי שעבר קלת זמן מגדלות שלה. קשה, אז, למה לא רק ייתלה בזמן. יותר קשה הוא שבעל הוא הקונה, והרי הוא רואה את מקום הסימנים. אז, ידע מתי יכול לקנות אותה. ויש לומר שאסור לבעול כשיש אור. אז, בדרך כלל לא רואה את מקום הסימנים, ואז לא יסמך שהיא גדולה. ותחשב.

צד שני:

אולי שיטת רבי יהודה הוא. יודעים שרבי יהודה סובר כחצי שלו, שרבי יהודה סובר שאשה ממאנת עד שירבה השחור על הלבן. אולי, אז, נוכל לחדש שרבי יהודה גם סובר כמחצה הראשונה, ונאמר שמשנה זה הולך כרבי יהודה.

דיחוי:

דוחה גמ' שידוע שרבי יהודה לא סובר כמחצה הראשונה. הרי, יש מימרא שנאמר בשם רב על מה שאין קנס לקטן שאומר ש"זו דברי רבי מאיר." לשון זה משמע שממעט כל שאר תנאים מלסבור כן; זה רק שיטת רבי מאיר, ואין אחר שסובר כמותו. אז, אי אפשר שהמשנה הוא כשיטת רבי יהודה, שיודעים שלא סובר כמחצה ראשונה, שרק רבי מאיר סובר כן.[15]

צד שלישי:

גמ' אומר שאולי תנא של המשנה סובר כרבי מאיר במחצה הראשונה וסובר כרבי יהודה במחצה השנית. אף שאין רבי מאיר סובר כרבי יהודה ואין רבי יהודה סובר כרבי מאיר, אין הכרח לעשות ששתי שיטות יחלקו זה על זה.

וא"ת אם כן לא היה לו לרב לומר, "זו דברי רבי מאיר," אלא "זו דברי רבי מאיר ותנא של משנה שלנו." ויש לומר שכיון שאין לו שם לא נמנה. גם יש לומר שהיה תנא אחרון, ולא באמת סבר כן, אלא סבר כרבי מאיר. במילים אחרים, הסיבה שפסק כן אינו מפני שהיה מסתבר לו, אלא מפני שהיה מסתבר לו לפסוק כרבי מאיר. (וא"ת הרי לא פסק כרבי מאיר תמיד. ויש לומר שלא פסק כמותו כשהיה מסתבר כחולק עליו.)

---

15 יש להעיר שיש תנא אחר שהיינו יכולים לומר שהוא תנא של הברייא'. רבי ישמעאל אומר שיכולה אשה למאן כשהיא נשואה על ידי מקח טעות. אז, יש לומר שממאנת לא משמיע קטנה, שיש ממאנת שאינה קטנה בכלל. לא יכולים לומר שרבי ישמעאל סובר כרבי מאיר, שכמו שמדייקים למעט רבי יהודה, כך נדייק למעט רבי ישמעאל (אין זה ממש מוכרח, שיש לומר שה"זו דברי" רק ממעט רבנים אחרים שבאותו הדור. (זה יבאר מה שנדון בו למעלה, ולכן לא כתבנו תי' זה שם)), אבל יש לומר שרבי מאיר סובר כרבי ישמעאל, וכשאומר שלא ממאנת אחרי שנתגדלה, אולי מכוון לומר שלא ממאנת בלי טעות אלא אז.

דיחוי הנחה (ועמו, תירוץ):

גמ' אומר שאולי "ממאנת" לא משמע שרק קטנה הממאנת פטורה מן הקנס, ושאר קטנות מקבלות קנס. אולי "ממאנת" רצה לומר "אשה הראויה למאן," והוא קטנה. (יש להעיר שלא תמיד היא ראויה למאן, שאם יש לה אב, ולא היתה נשואה כבר, אז אינה ראויה למאן בנישואין שלה. אבל, עדיין קטנה היא, ועדיין דין זה נוהג לה. ותחשב.)[16]

קושיה:

מקשה גמ' למה לא רק אומר קטנה (שהוא דרך הרגיל, ועוד שהוא על שם קרק' שהוא יותר חשוב.) גמ' לא משיב לזה, אלא אומר "קשיא," שהוא שקשה הוא, אבל לא דוחה את התירוץ.[17]

---

16 וא"ת למה מונה את זה, כיון שגם ימנה איילונ ית (וזהו הפי' שאין לאיי' כתובה). ויש לומר שלא פשוט לקורא את המשנה מהו הביאור של איור של איי', כמו שהוא פשוט לגמ', ולכן צריך לפרש גם דין קטנה. גם יש לומר שלא זו אף זו קתני, שבתחילה שונה דין קטנה, ושוב מחדש שאיילונית כקטנה.

17 לחלש את ההערה, אפשר לומר שחלק מן הסיבה שיש קנס הוא שמפני הקנס, ימלא את תאוותו בדרך המותר, ושא אותה. לכן, אין קנס בקטן, שמלאו' אי אפשר לישא אותה. אז, לא חייב קנס. לכן, קרא לה בשם ממאנת, לרמז למה שאי אפשר לה לינשא מלאו'. ותחשב. (וא"ת אפשר על ידי אב. ויש לומר שלא קל לעשות שאב יתן לו את הבת, כמו שאומר גמ' בקידושין.)

לא נראה כן, שגמ' אומר שמשנה שלנו הולך כשיטת רבי מאיר. הרי, משנה שלנו גם מחייב על חיובי כרת, אף שאין קידושין חל להם. אז, צריך לומר שיש קנס אף אם אין אפשרות לישא אותם. (אפשר לומר שהולקים בביאור שיטת רבי מאיר. דחוק.)

ביאור ציור רביעי:

ביאור הציור:

מגמ' לעיל יוצא שציור של איילונית הוא כשאדם בא על אשה שלא מולידה בכל זמן שבחייה. קודם שהיא מגעת לשמונה עשר או עשרים (עם סימני סריס) או שלושים וחמש (בלי סימני סריס), נחשבת קטנה. תנא של משנה זה סובר שאין קנס לקטנה. אחרי שהגיע לאותו גיל, נחשבת בוגרת. אין קנס לבוגרת. נמצא שאי אפשר להתחייב קנס לאיילונית.

סתירה:

מקשה גמ' על זה ממשנה אחר. אותו משנה אומר שלש ציורים שיש בהם קנס ויש בהם טענת בתולים.[18] השלש ציורים הם:

1. חרשת.
2. שוטה.
3. איילונית.

נמצא שיש קנס לאיילונית.

תירוץ:

גמ' מתרץ שזה הולך כשיטת רבנן. רבנן סוברים שיש קנס לקטנה. אז, נמצא שיש קנס לאיילונית שלא הגיעה לגדלות (עיין לעיל שבארנו מתי מגיע לגדלות).

---

[18] נצטרך לע' בזה לקמן, אבל סתם טענת בתולים הוא לכתובה. רבה לומר, אדם שנושא אשה מאלו נאמן לומר שלא מצא בתולים, כדי לפטור את עצמו מתשלומים של (מקצת) הכתובה.

קושיה למקשה:

מק' גמ' למה המקשה חשב להקשות כן. לכאו,' תי' גמ' היה פשוט לחדש.

יש לדון אם היה פשוט לחדש, כיון שידוע שיש מחלקת כזה, או שהיה פשוט לחדש כיון שגמ' דן, מיד לפני כן (ויותר מזה, מן המשנה מוכרח לדון) במחלקת בין רבי מאיר לרבנן בנוגע לקטע זה של המשנה.

תירוץ:

גמ' באר שהקשה כן כיון שהיה לו סתירה אחרת להקשות (בין משנה אחרת למשנה שנית של סתירה זו).

לכאו', הכוונה הוא שלא עיין, כיון שזכר שיש סתירה מן אותו משנה שנית. אז, הביט קצת, וחשב שהוא סתירה על בריי' ראשונה, ולכן הקשה אותו. אז, לא קשה למה לא עיין בו עד כדי שיבין שלא קשה מן המשנה הזה. כמו כן, יש לומר ששמע שזה הסתירה (או שיש סתירה, ולא ידע מהו, אם לא זה), ולכן, אף שלא הבין את הסתערה, הביא אותו לבית מדרש. גם אפשר לפרש שהיה קשה לו סתירה אחרת. לכן, רצה שבני הישיבה ידברו בו. כדי להביא את הבריי' לבני בית דין, הקשה אותו על בריי' זו שהיו לומדים, וכיון שהיו דנים בו, הביא עוד בריי' והק' על השני. דחוק. גם יש לומר שידע שיש תירוץ פשוט, אבל ידע שיש סתירה אחרת (בענין שלא היו דנעם), וחשב שאולי יתנו לו תירוץ שמשיב לשניהם.

הסתירה:

הסתירה שיש להקשות, למסקנא, הוא ככה:

משנה ראשונה- משנה מונה ארבע ציורים, ומבאר את הדין שלהם לענין קנס וטענת בתולים:

- חרשת- יש קנס ויש טענת בתולים.
- שוטה- יש קנס ויש טענת בתולים.

- איילונית- יש קנס ויש טענת בתולים[19].

משנה שנית- משנה מונה שש ציורים, ומפרש דין של טענת בתולים שלהם:

- חרשת- אין טענת בתולים.
- שוטה- אין טענת בתולים.
- בוגרת- אין טענת בתולים.
- מוכת עץ- אין טענת בתולים.
- סומא-
  - רבנן- יש טענת בתולים.
  - סומכוס בשם רבי מאיר- אין טענת בתולים.
- איילונית- יש טענת בתולים.

נמצא שיש סתירה אם יש טענת בתולים או אין טענת בתולים כשבא על שוטה (וחרשת, שהיא מין שוטה).

---

19 וא"ת איך שייך בה טענת בתולים, אחרי שכל הקידושין טעות הוא. ויש לומר שקבל עליו מה שהיא איילונית. אבל, לא קבל מה שאינה בתולה. נראה שאולי ההו"א כאן יהיה שכיון שרואים שהוא לא איש שקל להקפיד, שאף לא מקפיד על מה שהיא אלמנה, נאמר שגם לא מקפיד על מה שהיא בעולה. אז, כאילו מחל בפירוש, ולא יכול עוד לטעון טענת בתולים.

תירוץ:

גמ' מתרץ ששני הבריי' חולקים. מצאנו כבר מחלקת זה לעיל (יב:). שם, משנה מדבר במי שבעל ולא מצא בתולים (כמו כאן); היא אומרת שנאנסה אחרי קידושין, אבל הוא מצדד שאולי נאנסה לפני קידושין. שם, חולקים רבן גמליאל ורבי יהושע. נבאר את שיטתם:

רבן גמליאל- רבן גמליאל סובר שהיא נאמנת, והוא לא נאמן. מן הגמ' וראשונים יוצא ארבע מעלות שעושים שנפסוק כמותה:

1. יש לה טענת ברי, ולו יש רק טענת שמא. (טענת ברי עושה מה שטענה עושה יותר טוב. בע"ה, נבאר מה עושה טענה לקמן, כשנבאר "פתח פיך לאלם.")

2. יש לה מגו. יכולה לטעון שלא נאנסה בכלל, אלא מוכת עץ היא מלאחרי קידושין. (איני מבין את זה, שלא תאמן שם. אז, קשה איך נאמר מגו מזה. אולי אף שלא נאמן בזה, תהיה נאמנת, כיון שיש שקר יותר טוב. זה גלגל החוזר, שזה יותר טוב אם נאמן בזה. ותחשב. אולי על כל פנים מספיק לצרף לסיבות אחרות.)

3. יש חזקת הגוף שאומר שלא נבעלה מוקדם אלא מאוחר.

4. תוס' פי' (איני יודע למה תוס' לא אמר כגמ') שיש לה ספק ספיקא (שאולי נבעלה באונס אחרי אירוסין או אולי מוכ"ע היא).

גמ' מתחיל ואומר הראשון, ושוב דוחה ואומר שני ושלשי.

רבי יהושע- רבי יהושע סובר שהוא נאמן, והיא לא נאמת. הסיבה לזה הוא שיש לו חזקה של המוציא מחברו עליו הראיה. הוא המוחזק, והוא נוצח.

אז, אומר גמ', משנה שאומר שיש לו טענת בתולים הוא כרבן גמליאל ומשנה שאומר שאין טענת בתולים הוא כרבי יהושע. (וא"ת לרבן גמליאל תמיד אין טענת בתולים. ויש לומר שלפעמים יש לו טענת ברי (כמו אם חולקים על אם היא בתולה) או שאין מגו.)

קושיית גמ':

מקשה גמ' שרבן גמליאל רק אומר כן כיון שיש לו טענת ברי. אבל, כאן, אין לה שום טענה, ששוטה היא. לכן, אף רבן גמליאל יודה לרבי יהושע, ויהיה לו טענת בתולים.

תי' גמ':

גמ' אומר שאף שלא טענה, כאן אנו טוענים לה (כמו שאומר הפסוק[20], "פתח פיך לאלם").

צריכים לבאר מה עושה טענה, כדי לבאר איך זה הולך במקום טענה. נראה לי ארבע מהלכים:

1. אולי טענה הוא קצת הוכחה. לא רגיל שבני אדם יאמרו דבר לבית דין ושקרו בו. אז, ממה שטען אדם כן, רואים הוכחה שהוא נכון.

2. אולי בית דין לא בוראים סיפורים. (מסתמא, זה מפני שהיה טורח גדול לבית דין לברוא הרבה והרבה סיפורים שצריכים.) אלא, רק דנים על טענות שבאים.

3. אולי בית דין לא עוזרים לבני אדם בלי שישאלו להם לעזור. הדרך לשאול לבית דין לעזור הוא לבוא לבית דין ולטעון להם שדבר רע קרה.

4. כיון שאדם חשוב אומר שדבר כן, יש לדבר שם כזה קצת. אותו שם קטן הוא סיבה שיהיה הדין כן. נמצא שטענה עושה חצי הדין.

5. לכל אדם שהוא אולי הבעל יש קצת זכות בחפץ (כיון שאולי בעל הוא) לעשות שמה שאומר עליו הוא נכון. אז, כיון שאומר שהוא הבעל של החפץ, יש קצת זכות שזה יקרה.

6. אולי יותר גרוע לפסוק נגד מי שיודע בבירור, שלא רק פוסקים מה שאינו נכון, אלא גם פוסקים כן ויש אחד שיודע בבירור שבית דין טעו.

---

20 יש לדון אם זה דרשה ממשית או לא.

7. אולי יש לאדם יותר זכות על דין תורה שלו, שאז יותר מהפכים בית דין לזכות שלו. נחשב דין תורה שלו כשלא רק נוגע לו, אלא בא ממנו, שבא ממה שטען עליו.

בביאור "פתח פיך לאלם," אז, נצטרך לדון בצדדים אלו.

1. לפי זה, לא כל כך קל להבין. לכאו', אף שלא טוען כיון שלא יכול לטעון, עדיין אינו טוען, ואז אין הוכחה. אפשר שלא פייר לעשות שאחד יכול להיות לו ראיה ולאחר לא יכול להיות לו ראיה. לא נראה כן כל כך מסברה, וגם לא נראה כן מן דין (שהרבה פעמים לאדם אחד יכול להיות שבועה ולחברו לא יכול להיות שבועה). יותר מזה, לא נראה שהוא פייר לעשות שתמיד יש לו טענה, שאז הוא יותר טוב מחברו. גם קשה למה אומרים אותו רק לשוטה, ולא למי שלא היה אפשר לו לדעת (הבעל). ותחשב.

2. אפשר שלטובת מי שלא יכול לברוא סיפור בית דין יבראו סיפור. לכאו', הסיבה לזה יהיה שלא פייר שיפסיד כיון שאי אשפר לו לברוא סיפור. קשה, שגם נאמר כן בבעל, שלא יודע. (זה לא כל כך גרוע כצד ראשון, ששם אין סיבה שיהיה ראיה, ולא יכולים בית דין לברוא ראיה בלי סיבה. כאן, רק צריכים שבית דין יבראו סיפור. לא נראה שהוא כל כך קשה לברוא סיפור בלי כל כך סיבה. ותחשב.)

3. נאמר כמו שכ' בצד שני.

4. לא קל לבאר את זה כאן. נראה שנאמר כמו שכתבנו בצד 1.

5. לא קל לבאר את זה. נראה שהוא כצד 1.

6. לצד זה, אפשר לבאר כ1, אבל נראה שגם אפשר לומר שמניחים ששוטה יודעת, ורק לא יכולה להגיד כן לבני אדם. אם נאמר כזה, נוכל לבאר (וגם לא היה הק' שהקשינו לכל הצדדים קשה, שבעל לא יודע, ואז לא חוששים לו, אבל היא יודעת, ואז חוששים לה).

7. לכאו', זה יהיה כצד ראשון. אשפר להוסיף כאן שהגדר של "דין תורה שלו" תלוי בכמה יכול להיות דין תורה שלו. כיון ששל שוטה תמיד לא

יכול להיות יותר שלו מזה, נחשב "דין תורה שלו שלם," וזה עשוה שהוא ביותר שלו. ותחשב.

נמצא שבין הכל אנו לא מבינים ענין של "פתח פיך לאלם" כל כך.

יש להוסיף על זה שאפשר שצריכים גם מגו לזה. מחודש לומר מגו לה, כיון שאין לה ראיה של מגו (שלא טוענת שום דבר, שלא יכולה לטעון שום דבר).

אולי צריכים לומר שכל "פתח פיך" הוא רק שכיון שמסכן זה אלם הוא, ניתן לו קצת הנאה. וא"ת אינו פייר למי שכנגדו. צריך לומר שנכון הוא, ואינו פייר, וגם לא פייר אם אדם גונב דבר ממנו בלי עדים, אבל אין מה לעשות, שזה הדבר הכי טוב שיכולים לעשות. דחוק.

עיין במה שיבאר תוד"ה החרשת. אז, לא כל כך קשה כאן. אבל, יש מקומות אחרים בש"ס שצריכים לעיין בהם.

קושיית גמ':

הקדמה:

מקשה גמ' מברייי' שנית על מימרא של רב.[21] נקליס קנת, ונבאר מימרא של רב. אסור לבעול נלה. אם בא על אשה בתולה, ושוב מצא לס, לא חושש שהיא נלה, אלא מניחים שרק לס בתולים מצא. (נמצא שלא צריכים שאינה נלה ממה שאין לס, אלא רק צריכים שאין הוכחה שהיא נלה ממה שיש לס. רואים כן נס כן ממה שאין חיוב לאשה לבדוק את עצמה קודם תשמיש.) גמ' בנלה מבאר על מתי לא חושש, אבל אין כל הליון נוגע לנו. מימרא של רב הוא בסוניה זו, והוא אומר שאם בא אדם על מוכת עץ בתולה, ומצא לס, יכול לבעול אותה עוד כל הלילה. הסיבה

---

[21] באמת, לשון גמ' משמע שמקשה על הברייי' מאמר של רב. אבל, לא נראה שבאמת עושה כן, שברייי' יכול לחלוק על רב. (באמת, אף רב יכול לחלוק על רב. אבל, בדרך כלל, לא רוצים לומר שרב חולק על תנאים. יש לדון למה, שמגמ' שאומרים שרב תנא הוא ופריך, לא משמע שזה דחוק, אלא אומרים אותו כאילו מקשה למקשה– למה הקשית, שהרי רב תנא הוא ופליג. ולריך ביאור.

אלא נאסר הוא שמניחים שהאש שיצא לא היה אש נלה אלא אש בתולים. אם כן, צריך לומר שיש למוכת עץ אש בתולים.מניח נמ' (איני יודע למה זה פשוט לו) שכיון שמוכ"ע ובונרת יצאו בתולות שלהם קצת, אבל אלא על ידי ביאה, מסתמא שימניס שלהם יהיו שוויס. אז, כיון שמצאנו שיש שימני בתולים למוכת עץ, יהיו גם לבונרת.

קושיה לפי רש"י:

לפי רש"י, מקשה נמ' איך אפשר להיות שאין טענת בתולים בבנרות. צריך לומר שלא יוצא אש בתולים. הרי, רואים ממשנה זה שיוצא אש בתולים.

קושייתת ג'מ לפי תוס':

לפי תוס', יודע נמ' שנוכל לת' שלפעמים יש אש ולפעמים אין אש. (כיון שלפעמים יש אש, לא מניחים אשם נלה הוא, ועדיין היא טהורה.) אבל, מקשה שאז מוכרח שתמיד פתחה נעול, שלא אפשר להיות שלפעמים פתחה פתוח ועדיין לפעמים יש אש. אז, צריך להיות שיש טענת בתולים של פתח פתוח.

תי' גמ' (רש"י):

שיש שני שימני בתולה- פתחה שתוס, ויש אש בתולים. נמ' מבאר שיש למוכת עץ שימן אחד של בתולה, שיש לה אש בתולים, ואין לה שימן האחר, שפתחה פתוח. אז, כשרואה אש, אין הוכחה שאש נלה ראתה. אבל, אם לא מצא פתח פתוח, אין לו טענת בתולים. נמצא שכשאומר שאין טענת בתולים, לא רצה לומר שתמיד אין טענת בתולים, שיש טענת בתולים של אש, אלא רצה לומר שיש ציור שאין לו טענת בתולים, אף שאילו לא היתה מוכ"ע, היה לו טענת בתולים.[22]

---

22 לכאו', בציור שטוען פתח פתוח, צריך ביאור מה, בדיוק, טוען. אם טוען פ"פ בלי טענת דמים, יהיה ריעותא בטענה שלו בכל נשים. אם טעון שניהם, הרי טוען דמים, ואז לא חייב כ'. נ' שיש לפרש לשניהם.

טוען רק פ"פ– נ' שיכול להיותש טוען שמלא דס, ומניחים אנו שדס נדה היא, ולא דס בתולים. (ולא"ת איך חוששים שבדווקא מיד כשנבעלה נפרסה נדה. ויש לומר שמחמת חמדת ביאה של אותו תשמיש פרסה נדה אז, כמש,א גמ' ביבמות. ויש לדון, שיש חילוק ששם היתה לה זמן. אבל, לא רואים שחמד של שעת ביאה עושה שתרלה מיד. ושי לדון, שנ' מאותו גמ' שהוא כל שבעת ימים, ולא רק אחר קלת זמן. ויש לדון, שאולי זהר ק מפני שכמעט מוכרח שיהיה קלת זמן, של' לקדש בשני עדים ולישא אותה ולגרש העדים החולא ולבוא עליה (קלת נ' נגד מה שכתבנו ממה שיכול לקדש בביאה, ורק אסרו מדרבנן מח' פרוטות (כ"כ רשי שם, וג' שקאי על כל הגיורים, אבל אינו מוכרח מן הגמ'), ולא נאס' מח' חשש נדה.) ויש להביא ראיה לדברינו ממה שחוששים בביאה עם בתולה, וטוענים שהוא דס בתולים לאחר אותו ביאה או כדומה. ויש לדון, שלמעשה לא חוששים כל כך. ויש לומר שזה רק מפני שיש סיבה אחרת שהוא כ"כ מס' אבל בלרורות, שאינם כל כך מס' חוששים. ויש לדון. נ' שאינו ראיה. גם נ' שיכול להיות שכשבא עליה הזיקה, ומזה יצא דס. אוליל כעין זה קרה בב,ק לב. גם יש לומר שלא מצא דס, אבל אינו טוען טוענת דמיס מחמ"ז. נ' שאפשר שלא יראה דס אם לא יבדק, ואז לא בדק כאן. גם יש לומר שנאבד המפה.

טוען טענת פ"פ ודמיס– נ' שאולי כמו שמכוון להטעות בטענת פ"פ, שבוודאי פתחה סגור, כמו כן מכוון להטעות לנו בטענת דמיס. אף שבדרך כלל לא מניחים שיפסד סעדתו, יש לנו כבר הוכחה.

ויש לדון, באמת, כמה נודע הוא שיש לה פ"פ. אם לא כל כך ידוע, יש לדון למה מניחים שהוא ידע וקבל. אם ידוע, יש לדון למה יטען כן, שלא נאמן כלל. ויש לומר שסבר שנאמן מגו מטענת דמיס. ותר נראה שיכול להיות ידוע או לא ידוע, ולא חשוב לו שיהיה פתחה פתוח, ומה שחשוב לו עד שהוא מק"ט הוא רק (אולי עם לי' שניהם) אם בא עליה אחר. הוא טוען מח' סימן זה שבא עליה אחר, ואנו טוענים לו שאינו ראיה. (ויש לדון בזה, שאז לא היה לו לומר שהוא יודע שנופלת אלא היה לו לומר גבי סומא שאין זה סימן, שיש לומר שנפלה (דומה למש"כ תוס'). אבל, עדיין יש לומר כעין לד זה שכתבנו שיש לומר שכיון שאנו רואים שאינו כ"כ בקי בעניני ביאה, לא רחוק לומר שאף טעה בענין דס.

עיין ברשי שב' "ודס לא בדקתי." יש להעיר שכיון שמצא פ"פ, היה לו לבדוק. ויש לומר לאידך גיסא שחשוב שכבר הוכיח שאינה בתולה, ולא צ' לבדוק.

תי' גמ' (תוס'):

גמ' מת' שנכון הוא שפתחה תמיד נעול, ויש טענת פתח פתוח. משנה שאומר שאין טענת בתולים רק רצה לומר שאין טענת למיס, שלפעמיס אין למיס, אף שלא נבעלה.

ביאור דין סומא:

בביאור הסתירות שיש ושאין, גמ' הביא בריי' שהביא מחלקת בין רבי מאיר ורבנן בדין סומא. רבי מאיר סובר שאין טענת בתולים לסומא, ורבנן סוברים שיש טענת בתולים לסומא. גמ' יבאר אותו מחלקת.

ביאור שיטת רבי מאיר:

גמ' מבאר שהטעם של שיטת רבי מאיר הוא שסובר שסומות נופלות. חושבים שבנפילתה יצתה בתולים שלה. אז, מה שאין לה בתולים לא מניח לנו שנבעלה, אלא רק מניח לנו שהיא נפלה.

קושייה:

מקשה גמ' שכל נשיס נופלות. אז, מוכרח שאין נפילה עושה שבתולים שלה יצאו, שאז לא יהיה טענת בתולים (ולא יהיו בתולים) לשוס אשה.

קושיה זו קצת לחוק, שהייתי אומר שסומות נופלות הרבה יותר משאר נשיס. אז, אף שלא מצוי שאשה תפסיד את הבתולים שלה מנפילות של סתס נשיס, מצוי שתפסיד מנפילות של סומא (שהס יותר נלולים ויותר מצויים). ולע שכללי הנחות לא פשוטיס, ואולי כיון שעל פי רוב לא תפסיד בנפילה (ורואיס כן ממה שאין שאר נשיס מפסידות בתולים שלהס, ומסתמא כולס נפלו פעס אחת), אז נניח רוב זה על כל ביאה וביאה, ולא נאמר שאס יש מאה ביאות, באחד מהס תפסיד בתולים שלה. ותחשב על זה. נס אפשר שאף שיותר מצוי שסומא נופלת, לא כל כך מצוי שיוצאת

מבית שלה (כיון שנופלת וכיון שאין הרבה לבריס שיכולה לעשות). אז, בין הכל, מסתבר לומ' שהס שוות.

תי' גמ':

נמ' מחלק בין שאר נשים, שאס רואות לס מראות לאס, וסומות, שלא יולעים אס יצא בתולים שלהס, כיון שלא רואות את הדם יוצא. אז, לא מראות לאמס, ואמס לא מניל להס שיצאו בתולים שלהס.

אז:

רש"י:

אז, כל מי שנוסא אותה יולע שאולי נחבטה. לא יכול לנכות מן הכתובה כיון שמצא שאין לה בתולים. לכאו', הביאור הוא שאס חשב שהיא בתולה, מקח טעות הוא. אבל, לא חושב שהיא בתולה בלי הוכחה; כיון שההוכחה בא ממה שלא הנילה לו, אין הוכחה בשוטה. גם אפשר לומר שנחשב מקח טעות רק אס המוכר הטעה ללוקח, ולא אס הלוקח הטעה את עצמו. (לכאו', ההסבר יהיה שענין מקח טעות אינו שלא חל בעצס, אלא הוא תקנה כדי שמוכרים לא יטעו בני אדם או שלא רוצים שלוקח יפסיד כאן, בלי דעתו, אלא מוכר שהזיל יפסיל. ויש לדון, שנראה שיש ציורי טעות שאינס כן.)

צריך ביאור למה לא נאמר שילע שאולי תהיה כעין נבעלת, ועליין לא רצה בזה, ועל צד זהל לא יהיה נשוי לה. אולי לא היה מטריח על ספק. ויש לדון, שצירך לומר שאומריס כעין זה בדברים אחריס כמו בנורל.

תוס':

אז, אין רואה שנבעלה. בדרך כלל, יש ראיה שנבעלה, שיולעים שלא יצתה דמה בחבטה, שהיתה מנילה לו. אבל, כאן, יש סיבה אחרת למה לא הנילה לו, והוא שהיא עצמה לא ידעה.

הסבר:

במילים אחרים, חולקים רש"י ותוס' מה עושה טענת בתולים כאן. לפי רש"י, הוא עושה שמקח טעות הוא. לא היה נושא אותה אם ידע שלא היו לה בתולים. אז, אומר נמי שלא טעה, שהיה לו לדעת שאין לה בתולים, כיון ששומא היתה. אבל, בשאר נשים, היה לו להוכיח שלא נחבטה ממה שלא הנילה לו. לפי תוס', הוא עושה שמניחים שנבעלה. כיון שנבעלה, אין לה כתובה. אבל, אם מוכ"ע היתה, יש לה כתובה. (יש לדון אם לן בכתובת מאתים, וכרבי מאיר, או בכתובת מנה, וכרבנן. לפי זה שני, צריך לומר שאם נבעלה, אין שום כתובה. זה יהיה מפני שכנס אותה בחזקת בתולה.)

יש להעיר שרש"י הולך לשיטתו, שרש"י לא רצה לפרש שמה שיש לה כתובה לפי רבן גמליאל הוא מפני זה שהיא מוכת עץ. לכאו', זה מפני שרש"י סובר שאף אם מוכ"ע היא, אין לה כתובה, שעליין מקח טעות הוא. (ויש לדון, שיש לדון אם גם בשוטה נאמר כן, שלא מראה לאמה.) אז, גם תוס' שחולק הולך לשיטתו.[23]

ציור חמישי:

צד ראשון:

משנה אומר שאין קנס ואין אונס למי שיצא מן הבעל שלה מחמת שם רע. גמ' מניח שרצה לומר שיודעים על פי עדים שזינתה תחת בעל שלה.

---

[23] גמ' לא מפרש מה יסברו רבנן. נראה שרבנן סוברים או שלא מצוי שתפול (ויש להעיר שבאמת גמ' אורמ שרוב נשים בתולות ניראות; אז, אינו כל כך מצוי שתפול) או שתגיע למי שיבדק בכל זמן שתפול (או שיבדקו לה קודם הנשואין, אבל יש לדון אפשר לבדוק; ע' בגמ' בדף י, שמשמע שאפשר, אבל גם משמע שם שלא היה כל כך נהוג.) גם יש לומר שלא חול' כמה מצוי הוא, אלא כמה מצוי צריך להיות.

קושיה:

מקשה גמ' שהרי חייבת סקילה היא. לכאו', כוונה של קושיית גמ' הוא שדין של המשנה פשוט, שכיון שמניחים שנבעלה עד כדי שמחייבים אותה סקילה, בוודאי יודעים כן עד כדי שנפטור מוחזק זה שבעל אותה מחיוב קנס.

וא"ת כבר יפטר מקנס כיון שכבר היתה אשת איש, ומסתמא הבעל בא עליה. ויש לומר שרק היתה ארוסה, ולא נשואה.

נמצא שמניח גמ' (לקמן יביא מאמר לקצת סמוכים לזה) שבוודאי עוד יש לה קנס אם רק יש קול שזינתה תחת בעלה (או שיש סימנים, כמו שאומר גמ' ביבמות).

צד שני:

גמ' מפרש שיצתה עליה שם רע בילדותה. לשון המשנה היה "יוצאת משום שם רע." יש לדון איך נפרש גי' זו עכשיו. אולי לא מפרשים אותו, אלא משנים אותו; לא צריך לומר "יוצאת משום ש"ר," אלא רצה לומר "יוצא שם רע."[24] גם אפשר לומר שמפרשים אותו, ונמצא בשבעל שלה כהן. (יש לדון למה לא מפרש כן.) אולי יש שם רע שעברה איסור שיאסור אותה לכהן, ומחמת זה יוצאת מן הבעל שלה. (וא"ת למה מזכיר שיוצאת מן הבעל שלה, ולא רק שעברה אותה איסור. ויש לומר שאומר לנו שהגדר של ההוכחה לזה הוא אותו גדר שצריך כדי להוציא מן הבעל[25], כמו שנפרש.[26])

---

24 יש לדון בזה, שנראה שלמס' הגמ', לא יוצא שם רע, אלא יש דרך אחר שמחמתו חושדים שנבעלה. באמת, אף בלי לשון יציאה על שם רע, לא כל כך טוב. קצת יותר טוב, שאז לא צריך שיצא השם רע, אלא שיש שם רע, אבל עדיין צריך יותר משם רע. צריך לומר שכיון שהעידו העדים, ממילא יש שם רע. אבל, עדיין לשון יציאה לחוק, שמי יאמר שמה שהעידו יוצא, ויותר מזה, מה לו במה שיוצא. ותחשב.

25 יש לדון למה, כיון שהבועל הוא המוחזק.

צד ראשון שבשני[27]:

חושב גמ' שיצא עליה קול של ביאה. מחמת זה אין לה קנס.

קושיה:

מקשה גמ' ממימרא של רבא, שרבא אמר שאין קול של ביאה אוסר לכהן. אפשר לומר שכוונת גמ' הוא לומר שאז בוודאי לא יפטור אותו מקנס. (יש לדון למה הוא פשוט; אולי פוטר אותו מקנס כיון שהממ"ע הראיה, ולא אוסר אותה לבעל, כיון שיש לה חזקת היתר. אבל, כמו שכתבנו לעיל, לכאורה צריך לומר שמניח כן גמ', שאם לא כן, נאמר שהוא אותו ציור של גמ' ביבמות. יותר מזה, הרי לא הרבה בני אדם יכולים לאסור אותה לכהן (אם לא שנאמר שהולכים כשיטת ר"א שפנוי הבא על הפנויה עשה אותה זונה), ואז יש לומר שמחמת זה לא חוששים אם רק יש קול, שלא מצוי שיקרה.) גם אפשר לומר שמפרש ש"יוצאת" שבברייי' רצה לומר שיוצאת מבעל שלה הכהן. אז, מקשה שלא יוצאת מחמת זה, כמו שאמר רבא.

צד שני שבשני:

יש עדים שמעידים שהיא תבעה להם בביאת איסור. אז, מניחים שנבעלה. מניחים כן עד כדי להפסיד לה את הקנס שלה וכדי לאסור אותה על כהן.

לימוד מליור זה:

רב פפא לומד מזה לין לאחר. אם יש סטר שיש עליו ריעותא כמו שיש ריעותא כאן, לא נוביש באותו סטר.

---

26 צריך בילור (וזה קשה גם לגד ראשון) למה, אז, מדבר ב"שם רע," שבדרך כלל משמע שרק יש לה שם רע, אבל לא בוודאי עברה. אולי לשון נקי הוא. ותחשב. (יש לדון אם נקי הוא כיון שאינו מגנה אותה או כיון שלא מזכיר שקרה איסור ובילה.)

27 גמ' לא אומר אותו ממש ככה, אבל כן יילא מן הגמ', וזה הדרך הכי קל להשוב עליו. לכן, נפרש אותו כן.

יש לדון למה מניח שהדין שווה. לכאורה, בשניהם יש שמי שרוצה להוציא ממון, ויש טענה נגדו, במה שעל פי הוכחה נאמר שלא זכאי לאותו כסף שרוצה להוציא. כיון שהוחזק, אין מוציאים ממון. (החילוק היחידי הוא שבאחד יש שטר ובאחד אין שטר. שטר יעשה חילוק לשתי סיבות. סיבה הראשונה הוא שקשה לזייף שטר (עיין לקמן), וסיבה שנית הוא שלפעמים שטר עושה אדם מוחזק.)

קושיה:

מקשה נמ' שכיון שבארנו שההוכחה בא ממה שעליה אומרים שתבעה אותם בביאה, יש חילוק בין שני הציורים. הציור, נבי שטר, שהוא הכי דומה לזה, הוא ציור ששני עדים מעידים שמי שרוצה לגבות בשטר תבע להם לחתום את שמם בשקר. אבל, יש לחלק בין תביעה לביאה לתביעה לחתימת שקר. בני אדם הפרוצים מצוייס; אם שואלת לביאה, מסתמא תמצא[28]. אבל, בשטר צריכה למצוא שני בני אדם שרוצים לשקר לה. זה לא כל כך מצוי. (לכאו', אינו כל כך מצוי כיון שהם שניים, וכיון שלא נהנים בביאה. לא מסתבר שאמר שיתן להם דבר השווה לביאה. גם אולי יותר חמור להם, ולכן לא כל כך מצוי.)

תשובה:

נמ' אומר שאף שלא מצוי שבני אדם ישקרו לו, יש דבר אחר שמצוי, והוא שהוא יזייף לעצמו. בדרך כלל, לא יעשה כן אדם. אבל, כיון שרואים שהוא רוצה לשקר, יעשה כן, כמו שכיון שרואים אשה שרוצה להיבעל, יודעים שהיא תיבעל.

יש להעיר שלא מוכרח שהם שווים ממש. מצאנו בכ"מ שנמ' "ילמד" דבר אחד מדבר שני, אבל צריך חילוק של הנמ' לומר השלין נוהג במקום השני. הביאור הוא שמה שמסתבר לו הוא רק שאין חילוק בין ציור זה לזה, אבל לומד הדין של ציור זה מן מאמר של האמורא. ותתשב.

---

28 יש להעיר שלכאו' צריכים מה שרק יאסור כהן, ולא מצוייס כל כך אנשים כזה.

כל ענין שטרות לא כל כך פשוט לי. בהשקפה ראשונה, הייתי אומר שאין שטר עושה שום רשיה. הרי, אלא יכול לזייף כל שם שירצה, ולא ימצא שהוא טעות כיון שזייף שמו של אלא שלא חי (או שיאמר שאלא אחר הוא, ושאותו אלא הלך למדינת הים). אבל, בפשטות יוצא מנמ' בתחילת ניטין ששטרות נאמנים מדאו', ולא חוששים לזיוף. אולי הוא מפני שלא חוששים שבני אדם יקרו בכתב (אולי מפני שהוא קיים או אולי מפני שהוא מעשה), ואולי הוא מפני שנראה רע אם לא יכולים למצוא את העדים. (יותר מזה, אולי לא יזייפו כיון שלא יכול לעשות כן הרבה פעמים (וקשה להם לדעת מתי יעשו ומתי לא יעשו), כי בהרבה פעמים יהיה ניכר שתמיד אין עדיו נמצאים.) אז, מדאו' נאמן. אבל, מדרבנן, יכול חברו בדין לטענו שמזייף הוא, ויצטרך למצוא קיום. קצת צריך ביאור איך קיום יהני, שיביא להם הנפק שהוא זייף. ותחשב.

יש לדון אם שאלת נמ' שלנו הוא כשצריך קיום או כשלא צריך קיום. במילים אחרים, יש הוכחה שלא זייף. יש לדון מהו- אם הוא מה שבדרך כלל בני אדם לא מזייפים או אם הוא מה שהשטר מקיים. אפשר לומר, לצד ראשון, שאם צריך קיום, זה לא יהני, שלא נוכל להניח שאים זה זייף אותו על כדי קיום. ותחשב.